

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I ANTECEDENTES GENERALES

CARRERA	:	INGENIERÍA COMERCIAL
ASIGNATURA	:	DERECHO COMERCIAL Y LABORAL
CÓDIGO	:	ICOS026
PRERREQUISITOS	:	NO TIENE
RÉGIMEN	:	SEMESTRAL
CARÁCTER	:	PRESENCIAL
NIVEL	:	IV SEMESTRE
CRÉDITOS Y HORAS TOTALES	:	4 CRÉDITOS = 112 HORAS CRONOLÓGICAS
TIEMPO LECTIVO PROGRAMADO	:	72 HORAS PEDAGÓGICAS DE CÁTEDRA (36 HORAS CAT. PRESENCIAL 36 HORAS DE CAT. NO PRESENCIAL) = 48 HORAS CRONOLÓGICAS
HORAS TPE*	:	64 HORAS CRONOLÓGICAS
AREA DE CONOCIMIENTO	:	CIENCIAS SOCIALES
TIPO DE ASIGNATURA	:	FORMACIÓN INTERMEDIA
FECHA	:	MARZO 2022

*Trabajo Personal del Estudiante

II DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Derecho Comercial y Laboral provee a los estudiantes de las reglas del derecho civil, comercial y laboral en relación con los conceptos, principios, características e instituciones básicas del derecho para el logro del comportamiento legal de la organización, el cuidado del entorno y el logro de una mejor sociedad. Para el logro del aprendizaje la asignatura se aborda con metodologías activo-participativas.

III COMPETENCIAS A LA/S CUAL/ES TRIBUTA LA ASIGNATURA

Competencias específicas

- Explicar el negocio en todos sus aspectos para así contribuir a la generación de valor.
- Innovar en modelos de negocios, personas, procesos, procedimientos y productos para la generación de una posición estratégica viable de la empresa
- Administrar procesos y subprocesos organizacionales para mantener la efectividad de la empresa.

Competencias genéricas

- Comunicarse en forma oral y escrita en la propia lengua, expresando las ideas con claridad y coherencia
- Utilizar el autoaprendizaje, la formación continua como herramientas para mejorar el desempeño profesional y la capacidad de adaptación a los cambios de la sociedad del conocimiento
- Actuar con ética y responsabilidad social, respetando la dignidad humana en las relaciones personales y en los diferentes ámbitos de la acción laboral y profesional

IV LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Examinar las acciones que llevan al cumplimiento de las obligaciones jurídicas de la organización para el uso de técnicas y prácticas eficaces destinadas a la contribución de la empresa con su responsabilidad legal.

V UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I	EL DERECHO CIVIL Y EL ORDENAMIENTO JURIDICO ECONOMICO EN CHILE	24 HORAS PEDAGÓGICAS
UNIDAD II	EL DERECHO COMERCIAL	24 HORAS PEDAGÓGICAS
UNIDAD III	EL DERECHO LABORAL	20 HORAS PEDAGÓGICAS
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN PARA LGA		4 HORAS PEDAGÓGICAS ¹

VI DESGLOSE DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

Contenidos actitudinales

- Comunicación efectiva
- Utilización del autoaprendizaje
- Comportamiento ético y socialmente responsable

¹ Tiempo lectivo destinado para que el estudiante prepare y evidencie el logro general de aprendizaje. LGA

El usuario solo podrá utilizar la información entregada para su uso personal y no comercial y, en consecuencia, le queda prohibido ceder, comercializar y/o utilizar la información para fines NO académicos. La Universidad conservará en el más amplio sentido la propiedad de la información contenida. Cualquier reproducción de parte o totalidad de la información, por cualquier medio, existirá la obligación de citar que su fuente es "Universidad Santo Tomás" con indicación La Universidad se reserva el derecho a cambiar estos términos y condiciones de la información en cualquier momento.

Capacidades

- Relacionar las variables del modelo de negocios con el derecho para identificar los límites a la actividad económica.
- Identificar la relación entre el derecho y la economía para reconocer los actores principales del modelo económico y los entes reguladores.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos
Identificar en contextos adecuados y en modelos de negocio los principios del derecho, distinguiendo la regulación que corresponde a cada escenario.	Introducción al derecho - Persona, sociedad y derecho - Clasificaciones del derecho: objetivo, subjetivo, público y privado - Fuentes del derecho - Ordenamiento jurídico
Exponer formas en que se manifiesta el derecho civil en el entorno externo, considerando la naturaleza de las acciones.	El derecho civil - Concepto y principios - Los sujetos del derecho (personas naturales, personas jurídicas) - Atributos de la personalidad - Responsabilidad civil penal y administrativa de personas naturales y jurídicas - Los bienes. Clasificación, importancia práctica de la clasificación - La relación jurídica. Los actos y los contratos. Requisitos de existencia y validez, sanciones por incumplimiento - Los derechos subjetivos y sus obligaciones - Garantías reales y personales - Derechos del acreedor ante incumplimiento de contrato, - Principales contratos: Compraventa, promesa, arrendamiento, mandato, mutuo - Prescripción
Explicar la relación jurídica entre personas naturales y personas jurídicas, analizando el sistema económico vigente.	- Sistemas económicos - Constitución, orden público económico - Garantías constitucionales en materia económica - Políticas económicas - libre competencia, figuras prohibidas, tribunal competente y labor fiscalía nacional económica, - bancos y su regulación, intereses, labor comisión mercado financiero - Normas de protección a los derechos del consumidor y rol del sernac

Evaluación de la Unidad

Función	Tipo de evidencia	Procedimiento e Instrumento evaluativo	Contexto
- Diagnóstica	- Conocimiento	- Test / Pauta de Corrección	- Sala de clase
- Formativa	- Producto	- Análisis de casos / Pauta de Corrección	
	- Desempeño	- Trabajo en equipo / Pauta de Observación	
- Sumativa	- Producto	- Evaluación sumativa / Pauta de Corrección	
	- Desempeño	- Análisis de casos / Pauta de Corrección	

UNIDAD II EL DERECHO COMERCIAL

24 HORAS PEDAGÓGICAS

Capacidades

- Aplicar los conceptos del derecho en los procesos de negocio para cumplir la normativa vigente.
- Relacionar el modelo de negocios en el contexto del derecho para aportar a la creación de valor de la organización.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos
- Distinguir los conceptos y consecuencias jurídicas de los actos de comercio, considerando la regulación vigente.	El derecho comercial. - El código de comercio y sus leyes complementarias - Los actos de comercio. Concepto y consecuencias jurídicas - Los comerciantes. - Obligaciones de los comerciantes
- Analizar la estructura jurídica de la empresa comercial, considerando el modelo de negocios.	- La estructura jurídica de la empresa comercial - El empresario individual. La EIRL. - Las sociedades comerciales. Clasificación. - Breve análisis de la sociedad de responsabilidad limitada (ley 3.918) - La sociedad anónima - Sociedad por acciones
- Diferenciar los elementos de las operaciones de crédito, considerando lo establecido por ley.	Las operaciones de crédito (ley 18.010) - Crédito desde el punto de vista jurídico - Reajustabilidad - Intereses - Los títulos del crédito - Clasificación - La letra de cambio - El pagaré

	- El cheque - Factura
- Distinguir la reorganización y liquidación de las empresas y personas, respetando los procedimientos establecidos en la ley.	- Aspectos generales de los procedimientos concursales - Los presupuestos de los procedimientos concursales - El procedimiento concursal de reorganización - Procedimiento concursal de liquidación - La liquidación del pasivo en el procedimiento concursal de liquidación - La conservación y realización del activo - Los órganos de los procedimientos concursales - El término del procedimiento concursal de liquidación - Procedimientos concursales de una persona deudora - El arbitraje concursal - La insolvencia transfronteriza - Los delitos concursales y las defraudaciones

Evaluación de la Unidad

Función	Tipo de evidencia	Procedimiento e Instrumento evaluativo	Contexto
- Formativa	- Producto	- Análisis de casos / Pauta de Corrección	-
	- Desempeño	- Trabajo en equipo / Pauta de Observación	
- Sumativa	- Producto	- Evaluación sumativa / Pauta de Corrección	
	- Desempeño	- Análisis de casos / Pauta de Corrección	

UNIDAD III EL DERECHO LABORAL

20 HORAS PEDAGÓGICAS

Capacidades

- Aplicar los conceptos del derecho en diferentes modelos de negocios para la implementación de la estrategia.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos
- Describir la relación jurídica entre la persona y la empresa, observando el marco regulatorio internacional.	El derecho laboral - Características - El código del trabajo y su aplicabilidad - La relación jurídica individual de trabajo - El contrato de trabajo

- Explicar los elementos y componentes de un contrato de trabajo, considerando la ley vigente.	- Elementos, partes, estructuración y consensualidad del contrato de trabajo - La jornada de trabajo - Las remuneraciones - El término de la relación laboral
- Especificar la relación del derecho laboral con las actividades de higiene y seguridad en el trabajo, identificándolas como elemento fundamental de las relaciones laborales.	El derecho laboral para la empresa - La seguridad industrial - Los comités paritarios - La protección de la maternidad - La capacitación
- Diferenciar los elementos de la relación jurídica entre la empresa y los representantes de los trabajadores, considerando la regulación vigente.	Relación jurídica colectiva - Los sindicatos - La negociación colectiva - La huelga - Lock out - El contrato colectivo - El convenio colectivo
- Describir la normativa aplicable a la seguridad social de los trabajadores, considerando la regulación vigente.	La seguridad social - Normativa aplicable - La seguridad social en la salud - La seguridad social en el régimen de pensiones

Evaluación de la Unidad

Función	Tipo de evidencia	Procedimiento e Instrumento evaluativo	Contexto
- Formativa	- Producto	- Análisis de casos / Pauta de Corrección	-
	- Desempeño	- Trabajo en equipo / Pauta de Observación	
- Sumativa	- Producto	- Evaluación sumativa / Pauta de Corrección	
	- Desempeño	- Análisis de casos / Pauta de Corrección	

VII METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

El modelo de aprendizaje se basa en un enfoque centrado en el estudiante orientado al desarrollo de competencias (desarrollo de capacidades) y el descubrimiento de aprendizaje activo mediante trabajo individual y en equipo. Para el logro del aprendizaje del estudiante se utilizarán metodologías activas. Las actividades de aprendizaje son:

Clase magistral

Análisis de casos

Aprendizaje basado en resolución de problemas

Las actividades no presenciales, se organizarán en torno al Aula Virtual promoviendo metodologías activo-participativas como foros de discusión.

VIII PONDERACIÓN DEL PROCESO EVALUATIVO

Evaluación de los Resultados de Aprendizaje		Ponderaciones (%)
Unidad I	Distribuido de la siguiente forma: Quiz y casos: 10% Prueba sumativa: 25%	35%
Unidad II	Distribuido de la siguiente forma: Quiz y casos: 10% Prueba sumativa: 25%	35%
Unidad III	Distribuido de la siguiente forma: Quiz y casos: 10% Prueba sumativa: 20%	30%
Examen: es la evaluación de Logro General de Aprendizaje de la asignatura		30%

La ponderación del promedio de las notas y de la evaluación del logro general de aprendizaje, (examen final), las exigencias de asistencia y de eximición para esta asignatura están establecidas en las Disposiciones Académicas, del periodo académico en curso.

IX BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA

Sandoval, R. (2009). Derecho comercial: Actos de comercio, noción general de empresa individual y colectiva. (7° ed., Tomo 1 Vol.1). Editorial Jurídica de Chile.

Sandoval, R. (2007-8). *Derecho comercial: Teoría general de los títulos de crédito, letra de cambio, pagaré, cheque y títulos electrónicos o desincorporados*. (5ª ed., Tomo II). Editorial Jurídica de Chile

Humeres Noguera, H. (2010). Derecho del trabajo y de la seguridad social (18a ed., 2 vols.). Jurídica de Chile.

COMPLEMENTARIA

Ediciones oficiales de:

Constitución política del estado. Editorial jurídica de Chile. Última edición.

Código civil. Editorial jurídica de Chile. Última edición.

Código de comercio y leyes complementarias. Última edición

Código del trabajo. Editorial jurídica de Chile. Última edición.

Todas disponible ilimitado digital – base de datos Vlex

